DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 23-2022-MHBF-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Doce Corrales

Demandado : Gobierno Regional de Ayacucho.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. María Hilda Becerra Farfán – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 21 de diciembre de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 27 de marzo de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 24 de enero de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : Integración de Laudo.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Expediente N° 23-2022-MHBF-CARD-CECARD/AYA

Arbitraje Institucional, Nacional, de Derecho seguido entre:

CONSORCIO DOCE CORRALES
-Demandante-

vs.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
-Demandada-

LAUDO ARBITRAL

María Hilda Becerra Farfán
Árbitro Único

Raida Yovana Flores Cayllahui
Secretaria Arbitral

Lima, 24 de enero de 2024

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho emitido por la Árbitro Único, abogada María Hilda Becerra Farfán; en la controversia surgida entre **CONSORCIO DOCE CORRALES** conformado por las empresas MINKA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C y MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L (en adelante el Consorcio o el Contratista) con el **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO** (en adelante la Entidad).

DECISIÓN Nº19

En Lima, a los 24 días del mes de enero de dos mil veinticuatro, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales, de conformidad con las normas legales aplicables y las reglas establecidas por las partes, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y las alegaciones del demandado, la Árbitro Único dicta el siguiente Laudo para poner fin, por decisión de las partes, a las controversias planteadas:

VISTO:

El expediente N° ° 23-2022-MHBF-CARD-CECARD/AYA y las actuaciones desarrolladas durante el proceso;

CONSIDERACIONES:

I. De la relación jurídica de las partes y la norma aplicable

1. El 17 de febrero de 2021 el Consorcio y la Entidad suscribieron el Contrato N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF "Contratación de la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal - 34.5 KM EMP, AY-647 (TRANCA) – AY 646 (SAYHUA-DOCECORRALES)" del distrito de Soras y San Pedro de Larcay, Provincia de Sucre, Región Ayacucho (en adelante el Contrato.

2. El Contrato deriva de la Contratación Pública Especial N° 01-2020-GRA-SEDE CENTRAL-1 que según se aprecia en portal del SEACE, fue convocado el 29 de diciembre de 2020.

Teniendo en cuenta la fecha de convocatoria y de conformidad con la cláusula segunda del Contrato, son de aplicación a la controversia la Ley 305556 que aprueba disposiciones para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios modificado por Decreto Legislativo 1354-2018-PCM (en adelante la LRCC) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (el Reglamento) modificado por Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, publicado el 22 agosto 2019 y, de manera supletoria, el TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la LCE) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el RLCE).

II. Del Convenio Arbitral

3. La cláusula vigésimo segunda del Contrato, establece lo siguiente:

   "CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

   De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación; junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes.

   De manera excepcional, las parres podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos en el Reglamento.

   Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje"

4. El 21 de diciembre de 2022, el Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD (en adelante el Centro).

5. El 6 de enero de 2023, la Entidad respondió la solicitud de arbitraje.

6. El 18 de enero de 2023 , los miembros del Consejo Superior designan como Árbitro Único a la Abg. María Hilda Becerra Farfán, quien remite su aceptación al cargo el 26 de enero de 2023.

7. El 23 de enero de 2023, la Entidad solicitó el inicio de arbitraje y el 27 de enero de 2023 solicitó la consolidación de arbitrajes.

8. El 27 de enero de 2023, a través de las cartas Nro. 43 y 44-2023-SG-CARD-CECARD/AYA se comunicó a las partes la designación y aceptación de la Árbitro Único, otorgándose el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que formulen recusación contra la designación realizada, en caso existieran causales para tal fin.

9. El 03 de febrero de 2023 venció el plazo concedido, sin que alguna de partes formule recusación, por lo que la designación de árbitro único quedó consentida.

10. El 14 de febrero de 2023, el Consorcio absolvió la solicitud arbitral presentada por el Gobierno Regional de Ayacucho.

11. En consecuencia, el Tribunal Arbitral Unipersonal quedó constituido y por voluntad de las partes, son de aplicación las Reglas Procesales del Centro.

III. De las actuaciones procesales

12. El 16 de marzo de 2023 se emitió la Resolución N° 1 se declaró procedente el pedido de consolidación de arbitrajes.

13. El 27 de marzo de 2023 se emitió la Resolución N°2 en la que se fijaron las reglas procesales y se otorgó a las partes el plazo de 5 días para que se pronuncien sobre las mismas, quienes se pronunciaron dentro de los plazos otorgados.

14. El 21 de abril de 2023, mediante Resolución N° 4 se modificaron ciertos extremos de las Reglas aplicables, y se otorgó el plazo de 15 días para que el Consorcio presente su demanda.

15. El 18 de mayo de 2023 el Consorcio presentó su demanda, con las siguientes pretensiones:

> "**PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:** El Tribunal Arbitral Unipersonal, declare nula, invalida e ineficaz la resolución del contrato comunicada mediante carta Notarial Nº 296-2022-GRA/GR-GG, de fecha 06 de diciembre de 2022.
>
> Como consecuencia de la fundabilidad de la pretensión formulada por el consorcio, el Tribunal Arbitral Unipersonal debe condenar a la ENTIDAD a asumir la totalidad de los gastos arbitrales (honorarios del tribunal y gastos administrativos por la

administración del arbitraje) y costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa y otros) incurridos."

16. El 22 de mayo de 2023 mediante Resolución N° 6 se admitió la demanda y se otorgó a la Entidad el plazo de 15 días para que la conteste.

17. El 13 de junio de 2023, la Entidad contestó demanda y formuló reconvención con las siguientes pretensiones:

    "PRIMERA PRETENCIÓN PRINCIPAL.- Que la Árbitra Única DECLARE nula y/o inválida y/o ineficaz la resolución de contrato efectuada por el Consorcio Doce Corrales mediante Carta Nº 100-2022/CD-RC de fecha 06 de diciembre de 2022.

    SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL.- Que, la Árbitra Única ORDENE al Consorcio Doce Corrales, el pago del 100% de los gastos arbitrales y administrativos que se generen en el presente proceso."

18. El 14 de julio de 2023 el Consorcio absolvió la reconvención de la Entidad, solicitando que sea declarada infundada.

19. El 4 de setiembre de 2023, mediante Resolución N° 13, se resolvió el incidente promovido por el Consorcio referido a los gastos arbitrales.

20. El 4 de setiembre de 2023, mediante Resolución N° 14; se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

    PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

    Determinar si, corresponde declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAP, efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Carta Nro. 296-2022-GRA/GR-GG de fecha 06 de diciembre de 2022.

    SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

    Determinar si, corresponde que declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAP, efectuada por el Consorcio Doce Corrales mediante Carta Nro. 100-2022/CD-RC con fecha 06 de diciembre de 2022.

TERCERA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar a quien corresponde asumir los gastos arbitrales (honorarios del Tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y los costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) para este proceso.

En la misma resolución se admitieron los medios probatorios presentados por las partes y se citó a audiencia única el día 8 de noviembre de 2023.

21. El 8 de noviembre de 2023 se realizó la audiencia única y se otorgó a las partes el plazo de 5 días para que presenten sus alegaciones finales o conclusiones.

22. El 15 de noviembre de 2023, ambas partes cumplieron con presentar sus alegatos finales.

23. El 22 de noviembre de 2023, mediante Resolución N° 17, se otorgó el plazo de 30 días hábiles para emitir laudo arbitral, el mismo que fue ampliado mediante Resolución N° 18 en 15 días hábiles adicionales, por lo que el presente laudo se emite dentro del plazo.

IV. Análisis de puntos controvertidos

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAP, efectuada por el Gobierno Regional de Ayacucho, mediante Carta Nro. 296-2022-GRA/GR-GG de fecha 06 de diciembre de 2022.

24. El Contratista alega en relación a esta pretensión, lo siguiente:

    a. Durante la ejecución de obra se produjeron eventos con impacto en el plazo de ejecución de obra, los que podemos resumir en: (i) entrega parcial de terreno en el que se ejecutaría la obra, que trajo consigo el atraso en la ejecución de obra. Pues si no se tiene libre disponibilidad de terreno resulta imposible cumplir con el programa de ejecución de obra. (ii) acuerdos de suspensión de ejecución de obra; una por falta de disponibilidad de parte del terreno y otra por lluvias, que produjeron la modificación de fechas de ejecución de obra; (iii) aprobación de tres adicionales de ejecución de obra, que fueron causa de ampliación de plazo de ejecución de obra y desplazaron la fecha de culminación de la obra al 06 de diciembre de 2022.

b. El 21 de noviembre de 2022, a través de la carta notarial Nº 289-2022-GRA/GR-GG, se requirió al Consorcio el cumplimiento de obligaciones contractuales. Y aun cuando la comunicación es difusa porque no se señala con claridad y exactitud qué obligaciones deben ser satisfechas, es posible distinguir la solicitud de cumplimiento de las siguientes obligaciones: (i) retraso injustificado en la ejecución de la obra; (ii) permanencia de personal clave en obra; (iii) corrección de observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de obra; (iv) Situaciones adversas informadas por el órgano de control.

c. En relación al retraso injustificado en la ejecución de la obra, éste se revierte siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 88 del Reglamento de la LRCC, por lo que el requerimiento es ilegal al trasgredir la normativa.

d. El informe Nº 334-2022-GRA-GRI-SGSL-JAFM de fecha 15 de noviembre de 2022, que sirve para la emisión de la carta Notarial Nº 289-2022-GRA/GR-GG, señala que el Contratista no pretende culminar la obra en el plazo establecido (06/12/2022) y que probablemente en el mes de noviembre de 2022 incurra nuevamente en un retraso mayor al 80% del monto acumulado programado, por lo que se debería resolver el contrato. Del informe se extrae la conclusión de que el requerimiento de cumplimiento de obligación no se sustenta en los hechos sino en la especulación del supervisor de obra, en consecuencia, el requerimiento de cumplimiento de reversión del atraso injustificado es un acto arbitrario.

e. El incumplimiento en la permanencia del personal clave en la obra es fuente de aplicación de otras penalidades y no de resolución del Contrato, conforme establece la cláusula sexta del Contrato.

f. En relación a la corrección de observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de obra, la carta notarial Nº 289-2022-GRA/GR-GG tiene como referencia el Oficio Nº 3093-2022-GRA/GG-GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura de la Entidad, documento que a su vez tiene como referencia el Informe Nº 334-2022-GRA/GG-GRI-SGSLJAFM emitido por el Coordinador de obra, y este tiene como referencia las cartas Nº 268-2022/RABATE/RL y Nº 269-2022/RABATE/RL

g. La Carta Nº 268-2022/RABATE/RL de fecha 11 de noviembre de 2022 tiene como anexo el informe Nº 134-2022-RABATE/HRT-DOC emitido por el supervisor de obra, quien informa que el consorcio viene incumpliendo con la colocación de afirmado del Km 00+000 al 09+500. Así pues se advierte el requerimiento de la obligación de ejecución de una meta de obra (colocación de afirmado).

h. Respecto de este requerimiento, el consorcio se encuentra obligado a ejecutar la obra conforme al requerimiento efectuado por la Entidad y de acuerdo al expediente técnico. Sin embargo, lo exigible es el cumplimiento de los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, tal como lo señala el artículo 88 del Reglamento del procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, modificado mediante D.S. Nº 148-2019-PCM; por lo que el requerimiento es ilegal.

i. La Carta Nº 269-2022/RABATE/RL de fecha 11 de noviembre de 2022 tiene como anexo el informe Nº 135-2022-RABATE/HRT-DOC emitido por el supervisor de obra, quien informa que solicitó al consorcio el calendario acelerado de ejecución de obra. A través de la Carta Nº 270-2022/RABATE/RL de fecha 11 de noviembre de 2022, la supervisión de obra entregó a la Entidad el calendario acelerado de ejecución de obra. De ello se deriva que el requerimiento es arbitrario porque el consorcio cumplió con su obligación de entregar el calendario acelerado de obra.

j. En relación a las situaciones adversas informadas por el Órgano de Control, no es posible apreciar las situaciones adversas informadas por éste.

k. El artículo 63 del Reglamento establece el procedimiento de resolución del contrato, que no ha sido cumplido por la Entidad porque (i) la entidad sólo podía resolver el contrato frente al incumplimiento injustificado de obligaciones, lo que no acontece en nuestro caso; (ii) el requerimiento es impreciso, de modo que es imposible satisfacerlo; (iii) de existir un requerimiento válido (cumplimiento de obligación de ejecutar el afirmado entre la progresiva 00+000 al 09+500) su cumplimiento sería imposible si el plazo otorgado es diminuto, y; (iv) no se ha demostrado la existencia de incumplimiento injustificado de obligaciones por parte del consorcio

l. En su escrito de alegatos finales, el Contratista sostiene que tomando en consideración que la OPINION N° 083-2021/DTN, según la cual, el requerimiento "*…debe encontrarse debidamente motivado por la Entidad, a fin de identificar las prestaciones u obligaciones cuya ejecución debe cumplir el contratista dentro del plazo otorgado (…)*", la carta notarial de requerimiento de cumplimiento de obligaciones efectuada no puede traer como consecuencia una resolución de contrato válida.

25. La Entidad, sostiene por su parte, lo siguiente:

a. En el transcurso de la ejecución de una obra, pueden suscitarse múltiples ocurrencias que pueden ser o no, atribuibles a las partes, y su tratamiento está taxativamente establecido en la norma de contratación pública especial, es por ello que, como el mismo consorcio lo ha precisado en el numeral 4 de su demanda, se han generado acuerdos de suspensión de ejecución de obra, aprobación de adicionales de obra y ampliaciones de plazo de ejecución; en ese sentido, no resulta admisible justificar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por las ocurrencias producidas y peor aún, justificar el incumplimiento de las obligaciones por una supuesta falta de pago que también ha generado una resolución de contrato por parte del consorcio, que será cuestionada vía reconvención.

b. La resolución declarada por la Entidad cumple el artículo 63.2 del Reglamento y por los mismos medios de prueba ofrecidos por el Consorcio y la carta notarial N° 289-2022-GRA/GR-GG y anexos, está acreditado el reiterado incumplimiento.

26. De la revisión de las posiciones de las partes, sobre esta pretensión, resulta necesario establecer si la resolución contractual declarada por la Entidad, cumple con lo establecido en el artículo 63.2 del Reglamento, pues según sostiene el Contratista el requerimiento ha sido impreciso y las causales invocadas son ilegales, aspectos que se analizan a continuación.

27. El artículo 63 del Reglamento que establece lo siguiente:

Artículo 63.- Procedimiento y efectos de la resolución de contrato

63.1 <u>Cualquiera de las partes puede resolver el contrato</u>, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, <u>por incumplimiento de sus obligaciones contractuales</u>, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista.
<u>En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan</u>.

63.2 <u>La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral anterior, en los casos en que el contratista</u>:
a) <u>Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello</u>.

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
d) De verificarse la falsedad de la información consignada en la declaración jurada a la que hace referencia el numeral 56.4 del artículo 56 del presente Reglamento." (sub. ag.)

28. Como se puede apreciar, la norma establece que la resolución del Contrato procede por "incumplimiento de las obligaciones contractuales" y precisa que la Entidad puede resolver el contrato cuando el contratista "incumpla injustificadamente obligaciones, contractuales o reglamentarias a su cargo pese a haber sido requerido". Es decir, la resolución por incumplimiento de obligaciones del contratista procede cuando se acredita que se ha producido un incumplimiento, pese a haber sido requerido previamente.

Sobre el contenido del requerimiento

29. El Contratista sostiene que el requerimiento formulado ha sido "difuso" y que no señala con claridad las obligaciones que debían ser satisfechas y que no se encuentra motivad. Al respecto, se advierte que la resolución contractual de la Entidad, fue declarada mediante Carta N° 296-2022-GRA/GR-GG de fecha 6 de diciembre de 2022, se sustenta en la causal de "incumplimiento injustificado de obligaciones" y en relación al apercibimiento, se remite a la Carta N° 289-2022-GRA/GR-GG, tal como se aprecia a continuación:

> Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a) y manifestar que el Gobierno Regional de Ayacucho, ha comunicado a su representada reiterados incumplimientos contractuales como la no permanencia del personal clave en obra, no correcciones a las observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de la obra y situaciones adversas informadas por el órgano de control sobre la ejecución de la obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA-DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948, ante lo cual, **su representada ha incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales**, pese a haber sido requerido para ello, con documento de la referencia b), y habiendo otorgado un plazo de cinco (5) días calendarios, a fin que sustente las acciones implementadas y a implementar; en tal sentido, y en amparo de lo establecido artículo 92 del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM de fecha 6 de julio de 2018, con el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado con Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM de fecha 22 de agosto de 2019, **RESOLVEMOS DE FORMA TOTAL EL CONTRATO N° 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF** de fecha 17 de febrero de 2021, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales sobre la

30. La Carta de apercibimiento de resolución del Contrato, es la N° 289-2022-GRA/GR-GG de fecha 21 de noviembre de 2022, que tiene el siguiente contenido:

Ayacucho, 21 de noviembre de 2022

CARTA NOTARIAL Nº 289 -2022-GRA/GR-GG

Señor:
VLADIMIR HERBER ORIUNDO OCHOA
Representante común
CONSORCIO DOCE CORRALES
Jr. Juan Scarsi N° 224 - primer piso, Ayacucho
voriundo@minkasac.com
Ciudad. -

Asunto : Cumplimiento de obligaciones contractuales, por retrasos injustificadas y reiteradas observaciones por la supervisión de obra y situaciones adversas informadas por el órgano de control, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

01

Ref. : a) Oficio N° 3093-2022-GRA/GG-GRI
b) Carta N° 247-2022-GRA/GR-GG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), a través del cual, se informa los reiterativos retrasos injustificados de obra, incumplimiento de la permanencia del personal clave en obra, no correcciones a las observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de la obra y situaciones adversas informadas por el órgano de control sobre la ejecución de la "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948; no obstante, haberles emplazado con documento de la referencia b), de fecha 30 de setiembre de 2022, el riesgo de incumplimiento contractual; por lo que, **se requiere el cumplimiento de sus obligaciones contractuales**, debiendo en un plazo de cinco (5) días calendarios informar las acciones implementadas y a implementar de manera sustentada, a fin de revertir las situaciones anteriormente expuestas, **bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio que se adopten las acciones conforme a ley, en salvaguarda de los intereses del estado.**

Aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de estima personal.

31. Como se puede apreciar, la carta de requerimiento, se refiere expresamente a (i) reiterados retrasos injustificados de obra; (ii) incumplimiento de la permanencia de personal clave en obra; (iii) no corrección a las observaciones y no conformidades

comunicadas por la supervisión; y (iv) situaciones adversas informadas por el OCI. En consecuencia, las obligaciones cuyo cumplimiento se ha requerido, sí estaban expresamente señaladas en la carta de apercibimiento, por lo que no es posible acoger la alegación del Contratista en el sentido que el requerimiento era "difuso" o que su imprecisión hubiera determinado la imposibilidad de cumplir.

32. Asimismo, en relación a la carta de requerimiento, se aprecia que la misma se remite al Oficio N° 3093-2022-GRA/GG-GRI, en el que se requiere superar los atrasos injustificados de la obra, como se muestra a continuación:

> Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia, remito informe del Coordinador de Obra, quien manifiesta en la parte de conclusiones: notificar al Contratista para que realice el cumplimiento de su contrato conforme a la CLÁUSUAL TERCERA OBJETO, sustentando técnicamente de qué manera superará los retrasos injustificados a la fecha de culminación de obra vigente y si de no emitir respuesta en un plazo de 5 días calendarios o de ser negativa frente a lo solicitado, se tomarán la presente como una prueba más que suficiente para sustentar una posible resolución de contrato si se vuelve o presenta un retraso por debajo del 80% a cumulado programado al 30 de noviembre del 2022.

33. En la carta N° 247-2022-GRA/GR-GG de fecha 29 de setiembre de 2022 por la que se requiere al Contratista incrementar frentes de trabajo y adopte las medidas necesarias para revertir la situación de retraso de la obra, como se aprecia a continuación:

> **Asunto** : Riesgo de incumplimiento contractual.
>
> **Ref.** : Oficio N° 2529-2022-GRA/GG-GRI
>
> Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual, se da a conocer que la obra "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP.AY.647 (TRANCA) - AY - 646 (SAYHUA-DOCECORRALES), DEL DISTRITO DE SORAS Y SAN PEDRO DE LARCAY, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO", con CUI N° 2489948, cuya ejecución se encuentra cargo de su representada, se encuentra atrasada, con riesgo inminente de resolución del contrato o intervención económica, según convenga la entidad; ante ello, y con el propósito que prime la culminación de la obra, se le apercibe, cumpla con incrementar los frentes de trabajo, siempre cumplimiento con las especificaciones técnicas que aseguren la calidad de la obra, conforme lo señala la supervisión de la obra a través del informe N° 111-2022-RABATE/HRT-DOC (documento adjunto al presente), asimismo, adopte las medidas necesarias para revertir la situacional actual de la obra. Sin perjuicio que se adopten las acciones conforme a ley, en salvaguarda de los intereses del estado.

34. Es necesario precisar que entre los medios probatorios ofrecidos con la demanda, se aprecia el Informe N° 135-2022-RABATE/HRT-DOC de fecha 11 de noviembre de 2022 referido al incumplimiento de los tramos en el tramo KM 00+000 al KM 09+500; el Informe N° 0334-GRA/GG-GRI-SGSL-JAFM de fecha 15 de noviembre de 2022 por el que se detalla que podría incurrir en un segundo retraso por debajo del 80% del cronograma programado; no da inicio a las partidas programadas y no hace las correcciones observadas por la Contraloría y por el Supervisor de Obra.

35. En consecuencia, los documentos presentados, dan cuenta de los incumplimientos que la Entidad requirió que sean subsanados por el Contratista, sin que se pueda señalar que se trata de un requerimiento impreciso o no motivado como sostiene el Contratista.

36. En este extremo, es necesario precisar que en la página 4 de la demanda, el Contratista reconoce expresamente cuáles son las obligaciones a que se refiere el requerimiento, señalando lo siguiente:

El requerimiento de cumplimiento de obligaciones

6. El 21 de noviembre de 2022, a través de la carta Notarial Nº 289-2022-GRA/GR-GG, se requirió al consorcio el cumplimiento de obligaciones contractuales. Y aun cuando la comunicación es difusa porque no se señala con claridad y exactitud que obligaciones deben ser satisfechas, en la comunicación se señala textualmente: *"(...) se requiere el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (...)"*, es posible distinguir la solicitud de cumlimiento de las siguientes obligaciones:

(a) Retraso injustificado en la ejecución de la obra;
(b) Permanencia de personal clave en obra;
(c) Corrección de observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión de obra;
(d) Situaciones adversas informadas por el órgamo de control.

37. En consecuencia, no es posible acoger la alegación sobre la imprecisión del requerimiento, porque como se ha señalado, el tenor de la carta de requerimiento señala expresamente cuáles son las obligaciones cuyo cumplimiento requiere; existen documentos que sustentan el requerimiento y además, porque las causales invocadas por la Entidad han sido reconocidas expresamente el Contratista.

38. Corresponde entonces, analizar si se configuran los incumplimientos invocados por la Entidad y que sustentan la resolución contractual.

Sobre los descargos del Contratista a los incumplimientos imputados por la Entidad.

39. El Contratista se ha referido a cada una de las obligaciones, señalando que se trata de requerimientos ilegales, por considerar que cada uno de los incumplimientos invocados por la Entidad, tienen una consecuencia legal distinta de la resolución contractual. Así, señala que el retraso injustificado en la ejecución de la obra se revierte siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 88 del Reglamento; el incumplimiento en la permanencia del personal clave en la obra es fuente de aplicación de otras penalidades y no de resolución del Contrato, conforme establece la cláusula sexta del Contrato; el incumplimiento referido a la colocación de afirmado del Km 00+000 al 09+500 es la ejecución de una meta de obra (colocación de afirmado) y lo exigible es el cumplimiento de los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, tal como lo señala el artículo 88 del Reglamento; por lo que considera que el requerimiento es ilegal.

40. Se advierte que de un lado la Entidad ha invocado el artículo 63 del Reglamento invocando un incumplimiento contractual y ha formulado el requerimiento expreso de cumplimiento y el Contratista sostiene que las causales invocadas, están reguladas específicamente como causas para resolver el Contrato, las mismas que debieron ser aplicadas.

41. Atendiendo a que no se ha cuestionado el procedimiento de resolución contractual invocado y que se verifica que las comunicaciones han sido remitidas por conducto notarial, corresponde analizar cada uno de los supuestos.

Sobre el retraso injustificado

42. En relación al retraso injustificado, el Contratista sostiene que se trata de un supuesto que se revierte siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 88 del Reglamento y respecto del cual, no procede la resolución en aplicación del artículo 63 del Reglamento.

43. La norma invocada por el Contratista establece lo siguiente:

    "Artículo 88.- Demoras injustificadas en la ejecución de obra

    88.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. <u>En caso de retraso</u>

injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los cinco (5) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

88.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en un plazo de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

88.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente.

88.4. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo.

88.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra." (sub. ag.)

44. Como se puede advertir, el artículo 88 del Reglamento define en primer lugar, cuándo se produce el "retraso injustificado" y luego regula de manera específica al requerimiento del calendario de avance de obra acelerado y la posibilidad de resolver el Contrato cuando no se haya alcanzado el 80% del monto acumulado programado en el nuevo calendario, que es un supuesto de resolución que no requiere apercibimiento al Contratista.

45. Sobre este extremo, la Opinión N° 077-2019-DTN al absolver la consulta sobre cuándo se considera que el retraso es injustificado, señala lo siguiente:

3.1 En el marco de lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, el retraso injustificado del contratista se configura cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha.

3.2 La normativa de contrataciones del Estado precisa cómo se configura el retraso injustificado conforme a lo establecido en el artículo 173 del Reglamento; esto es, al verificarse que el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a tal fecha. Dicho lo cual, corresponde anotar que el referido supuesto le permite al inspector o supervisor –según corresponda- ordenar al contratista a que presente un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto; lo que representa un tratamiento distinto a la figura de ampliación de plazo, cuyas causales, procedimientos y efectos se encuentran regulados en otros artículos del Reglamento, tales como el 169, 170 y 171, respectivamente." (sub. ag.)

46. Es necesario precisar que si bien la opinión está referida al RLCE, esta opinión resulta aplicable a este caso, debido a que la redacción del artículo 88 del Reglamento es muy similar y el RLCE es una norma de aplicación supletoria al caso concreto.

47. En consecuencia, en aplicación del artículo 88 del Reglamento aplicable a este caso y de conformidad con la opinión citada, el retraso injustificado se configura, cuando "el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha". De la revisión de los medios probatorios presentados por las partes, se advierte que en efecto, el Contratista ya había incurrido en un supuesto de atraso injustificado, lo que motivó el pedido de un calendario de obra acelerado, tal como se aprecia en el informe 0334-2022-GRA/GG-GRI-SGSL-JAFM de fecha 15 de noviembre de 2022 que se

aprecia a continuación:

> 3.1.1. Mediante el ACTA DE TRABAJO de referencia a), se hace de conocimiento al suscrito el avance realizado en la ejecución de la obra, el cual viene llevándose en un ritmo lento y con falta de personal. Cabe recalcar que en dicha acta de trabajo se dejo constancia de la ausencia del personal, por lo que en la próxima valorización se aplicarán las penalidades correspondientes tanto para el Contratista como al Consultor de Obra. Además de dicha Acta de trabajo se desprende el incumplimiento de los acuerdos tomados con la Entidad para resolver los atrasos y cumplir con el objetivo del proyecto en el plazo establecido, razón por la cual se hace necesario emplazar notarialmente al Contratista CONSORCIO DOCE CORRALES que, de persistir dichos retrasos, se podría incurrir en un segundo retraso por debajo del 80% del Cronograma programado (dicha programación acelerada se ha presentado a través de la CARTA N°270-2022/RABATE/RL con SISGEDO D:3941157/E:3179210 y se encuentra en evaluación por parte del suscrito), suponiendo esto la resolución inmediata del contrato.

48. En consecuencia, si bien se produjo el supuesto de retraso injustificado, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento antes citado, el Contratista presentó su Cronograma Acelerado, el mismo que, según señala el documento citado, se encontraba "en evaluación".

49. En ese extremo, es pertinente citar el artículo 88 del Reglamento que establece que "88.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra." (sub. ag.). Es decir, la norma es clara al establecer que, ante la existencia de un Calendario Acelerado, lo que corresponde es verificar el cumplimiento del porcentaje de avance y cuando éste es menor al 80% programado, corresponde resolver el contrato. En ese supuesto, no es necesario un requerimiento de cumplimiento previo, pues la causal se configura al verificarse el umbral en el que se ejecuta la obra, según el calendario acelerado.

50. En consecuencia, se aprecia que la Entidad no esperó la ejecución del Calendario Acelerado como establece el Reglamento, sino formuló el requerimiento de cumplimiento de obligaciones.

51. En este extremo, es necesario precisar que atendiendo a que la normativa tiene una regulación específica para sancionar el incumplimiento, lo que corresponde es que se

aplique la referida norma, sin que sea posible remitirse a la norma general de "incumplimiento de obligaciones" prevista en el artículo 63 del Reglamento, pues ésta es una norma general. Y ante la disyuntiva de aplicar la norma general (sobre incumplimiento contractual que da lugar a requerimiento para una posterior resolución contractual) y una norma especial (que regula la resolución por retraso injustificado), corresponde aplicar la norma específica referida a las consecuencias del retraso injustificado, tanto en la configuración de la causal, como en el procedimiento para resolver el Contrato.

52. En este caso, ha existido un incumplimiento (porque ya se había presentado un avance menor al 80% de ejecución contractual) y este supuesto, según la norma, habilita el requerimiento de un calendario acelerado y solo en caso de incumplimiento de éste -según el detalle contenido en el artículo 88 del Reglamento-, procede la resolución sin intimación. No obstante, la Entidad ha resuelto invocando un "incumplimiento de obligaciones" con intimación, pese a que la normativa contempla un procedimiento específico y distinto.

53. En consecuencia, esta causal no se ha configurado y por tanto, no procede la resolución del Contrato por esta causal.

Sobre el personal clave

54. En relación al incumplimiento en la permanencia del personal clave en la obra, el Contratista alega que se trata de un asunto que debe dar lugar a la aplicación de penalidades previstas en la cláusula sexta del Contrato y no a la resolución del Contrato.

55. El artículo 62 del Reglamento, establece lo siguiente:

Artículo 62.- Penalidades

62.1 El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad debe prever en las bases la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. <u>Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse</u>.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones , del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. (…)"

Asimismo, el artículo 63 del Reglamento establece lo siguiente:

Artículo 63.- Procedimiento y efectos de la resolución del contrato
(…)

63..2. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral anterior, en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
d) De verificarse la falsedad de la información consignada en la declaración jurada a la que hace referencia el numeral 56.4 del artículo 56 del presente Reglamento.
63.3 Tratándose de bienes y servicios, si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante correo electrónico señalado en el contrato, no siendo necesario acuse de recibo, que las ejecute en un plazo no mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. En obras, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a diez (10) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato, comunicándolo mediante carta notarial.

Si la parte perjudicada es el contratista, el requerimiento y la resolución serán mediante carta notarial". (sub. ag.)

56. Como se puede apreciar, el Reglamento establece expresamente que la causal de resolución contractual se configura con la acumulación máxima de penalidad, sea la penalidad por mora u otra penalidad prevista en el Contrato. En este caso, la Entidad alega la existencia de un incumplimiento en el personal clave, pero no se ha acreditado que se haya alcanzado el 10% que establece la norma como máxima penalidad aplicable y que configura la causal de resolución.

57. En consecuencia, la causal invocada no se ha configurado.

Sobre la corrección de observaciones y no conformidades

58. La Entidad imputó el cumplimiento de la corrección de observaciones y no conformidades en un sector específico de la obra. En este extremo, el Contratista luego de invocar los documentos en los que precisa la existencia de este supuesto, sostiene que lo exigible es el cumplimiento de los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente, previsto en el artículo 88 del Reglamento, por lo que el requerimiento es ilegal.

59. Al respecto, el artículo 80.1 del Reglamento, establece lo siguiente:

> "Artículo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor
> 80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que formule el contratista.
>
> En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
>
> 80.2 El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
>
> 80.3 El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.
> El incumplimiento de las obligaciones antes señaladas podrá generar la aplicación de otras penalidades previstas en las bases.

60. Como se puede observar la Entidad controla los trabajos del Contratista a través del Supervisor, quien además tiene entre sus facultades ordenar el retiro de materiales o equipos por el incumplimiento de especificaciones técnicas. Es decir, el Reglamento otorga facultades específicas al Supervisor en el caso que no se cumplan las especificaciones técnicas. Asimismo, de conformidad con el artículo 82 del Reglamento, en el Cuaderno de Obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la

ejecución de obra, por lo que de existir observaciones a las labores del Contratista, éstas deben registrarse en el Cuaderno de Obra.

61. Es necesario precisar que el artículo 83 del Reglamento establece que el avance en la ejecución de obra, se paga a través de las valorizaciones que constituyen pagos a cuenta. Es evidente que si el Supervisor considera que los trabajos son observados porque no cumplen las especificaciones técnicas y las observaciones no han sido subsanadas, no podría valorizarlos pues no contarían con la conformidad del Supervisor.

62. Asimismo, es necesario tener en cuenta el artículo 93 del Reglamento que establece lo siguiente:

> **"Artículo 93.- Recepción de la Obra y plazos**
> 93.1 En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.
> 93.2 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos." (sub. ag.)

63. En aplicación de la norma citada, incluso en el caso que la obra fuera ejecutada por el Contratista sin la conformidad del Supervisor, una vez que se anote la culminación de la ejecución de la obra, el Supervisor no podría otorgar el certificado de conformidad técnica, pues no se habrían levantado las observaciones formuladas y por tanto, no podría darse por concluida la ejecución de la obra.

64. Como se puede apreciar, la normativa de contrataciones ha contemplado una serie de aspectos para garantizar la correcta ejecución de la obra y en este caso, no existe medio probatorio que acredite que estos pasos se han cumplido, por lo que no puede invocarse de manera genérica la existencia de observaciones o no conformidades respecto de avances parciales de obra.

Situaciones adversas detectadas por OCI

65. En relación a las situaciones adversas informadas por el OCI, es necesario precisar que ninguna de las partes a acreditado a cuáles serían las observaciones señaladas, por lo que este extremo del requerimiento, en efecto, no puede ser identificado y por tanto, no configura un incumplimiento contractual que sustente la resolución del Contrato.

66. De la revisión anterior, se advierte que de los cuatro requerimientos realizados por la Entidad, se ha establecido que tres de ellos, referidos a (i) reiterados retrasos injustificados de obra; (ii) incumplimiento de la permanencia de personal clave en obra; (iii) no corrección a las observaciones y no conformidades comunicadas por la supervisión; se trata de supuestos que tienen una regulación específica y en este caso, no se ha probado que se haya seguido el procedimiento previsto en el Reglamento, por lo que no se ha configurado la causal de resolución invocada por el Contratista. En relación al supuesto referido a las situaciones adversas detectadas por OCI, atendiendo a que éstas no se han acreditado, tampoco se ha configurado la causal de resolución. Siendo así, la declaración de resolución contractual declarada por la Entidad, no ha cumplido con lo establecido en el Reglamento.

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

Determinar si, corresponde que declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la Resolución de Contrato Nro. 008-2021-GRA-SEDE CENTRAL-OAP, efectuada por el Consorcio Doce Corrales mediante Carta Nro. 100-2022/CD-RC con fecha 06 de diciembre de 2022.

67. La Entidad sostiene en su reconvención lo siguiente:

a. El Contratista, ha declarado la resolución del Contrato por culpa atribuible a la Entidad, requiriendo que cumpla con su obligación esencial de (i) pago de la valorización; (ii) disponer nuevas canteras para la extracción del material tipo afirmado; y (iii) reestablecer el equilibrio económico.

b. El artículo 74.4 del Reglamento establece el procedimiento que un contratista debe seguir en caso la entidad incumpla con el pago de 3 valorizaciones consecutivas, lo que habilita la resolución del Contrato, pudiendo en ese caso, suspender la ejecución de la obra, pero no resolver el Contrato.

c. Las otras dos obligaciones exigidas referidas a disposición de cantera y restablecimiento del equilibrio económico, se podrá verificar en los documentos de requerimiento y resolución, que no han precisado en que documento se hayan establecido como obligaciones esenciales ni tampoco han acreditado de forma

alguna que dichas exigencias correspondan o califiquen como obligaciones esenciales de la entidad; por lo que tampoco corresponde que puedan calificar como causales de resolución de contrato.

d. Habiendo acreditado que no se ha cumplido el requisito de fondo ya que las tres (3) obligaciones exigidas no constituyen causales de resolución de contrato, por ende, el procedimiento también recae en nulo y/o inválido y/o ineficaz, reafirmándose la postura de la entidad de que la resolución de contrato del contratista carece de fundamento legal

68. El Contratista sostiene por su parte lo siguiente:

a. La opinión Nº 27-2014-OSCE/DTN señala que, el pago de la contraprestación constituye la principal obligación esencial de la Entidad pues con este se satisface el interés del contratista. Respecto del pago, el Consorcio requirió el cumplimiento de esta obligación esencial, pues el 01 de diciembre de 2022, por conducto notarial, envío a la Entidad la carta s/n mediante la cual solicitó el cumplimiento de la obligación esencial de pago de la valorización principal Nº 15 por el monto de S/ 115,245.67 (ciento quince mil doscientos cuarenta y cinco con 67/100 soles) y el pago de la valorización de la valorización Nº 04 del adicional de obra Nº 03 por el monto de S/ 489,239.04 (cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y nueve con 04/100 soles).

b. El requerimiento de pago pudo ser revertido por Entidad al recibir la intimación mediante carta notarial pero no lo hizo, en consecuencia, frente el incumplimiento de la obligación esencial, el consorcio procedió a resolver el contrato.

c. Para cumplir con el objeto del Contrato es necesario ejecutar la partida 3.03 (afirmado) en la cantidad de 42,614.85 m3 para lo que se usa material a ser extraído de canteras señaladas en expediente técnico.

d. En ejecución contractual se procedió a la extracción de material (afirmado) de la cantera señala en el expediente técnico, pero a través del asiento 617 el residente de obra solicitó a la supervisión disponer o habilitar otra cantera atendiendo a que el material excedía el índice de plasticidad permitido (lo cual fue demostrado con ensayos de laboratorio e informe Nº 001-2022/ING-LAB-22-X-021/INGEOTECON). Esta anotación no fue atendida por el supervisor, determinando al consorcio a requerir a la Entidad el cumplimiento de su obligación de habilitar otra cantera pero no atendió el requerimiento.

e. La obligación de la entidad de disponer canteras para extraer material a ser usado en la ejecución de la partida 3.03 es esencial pues sin ella no es posible lograr el objeto del contrato.

f. En ejecución de obra se produjo la suspensión de plazo de obra hasta en dos ocasiones (por falta de libre disponibilidad de terreno y lluvias) y la aprobación de la ampliación de plazo por 155 días calendario. Así, estas circunstancias modificaron la fecha fin de término de ejecución de obra, del 05 de enero de 2022 al 06 de diciembre de 2023. Las modificaciones contractuales tienen consecuencias económicas relacionadas a incurrir en costos directos e indirectos mayores a los propuestos inicialmente.

g. La ampliación de plazo y las suspensiones de ejecución de obra se generaron por hechos no atribuibles al consorcio e impidieron el cumplimiento de obligaciones. Este atraso no solo modificó el plazo contractual sino produjo que el consorcio incurra en mayores gastos generales y costos derivados de la paralización de recursos (humanos, maquinaria, etc.) que debían ser reconocidos por la Entidad; por ello es que, se solicitó el restablecimiento del equilibrio económico.

h. Entonces, si ha existido una afectación al equilibrio económico financiero del contrato que perjudicó al consorcio durante la ejecución de sus obligaciones y para fines de cumplir con estos, resultaba una obligación esencial este restablecimiento del equilibrio económico, pues solo así se podría cumplir con el objeto del contrato.

69. En consecuencia, corresponde establecer si se ha configurado la causal de incumplimiento a cargo de la Entidad y si por tanto, el Contrato ha sido correctamente resuelto.

70. El Contratista en la carta de requerimiento recibida el 1 de diciembre de 2022, de pago de las valorizaciones, señala lo siguiente:

a. Valorización principal N° 15, por la suma de S/ 115,245.67
b. Valorización N° 04 del adicional de obra N° 03, por la suma de S/ 489,239.04

En total, la Entidad nos viene adeudando la suma de S/ 604,484.71 (Seiscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 71/100 soles). Al respecto, se debe precisar que los pagos de las valorizaciones debieron realizarse a más tardar el 30 de noviembre de 2022, por lo que, a la fecha, la Entidad viene incumpliendo su obligación esencial de pago de valorizaciones.

Sobre ello, *"es importante indicar que **el pago de la contraprestación constituye la principal obligación esencial que toda Entidad debe cumplir para satisfacer el interés económico del contratista**, pudiendo existir otro tipo de obligaciones esenciales en función a la naturaleza u objeto del contrato o a las prestaciones involucradas[1]."*(El resaltado es agregado). Para el caso concreto, la Entidad, viene incumpliendo, de manera injustificada, su obligación esencial de pago, ya que, tanto para la convocatoria del procedimiento de selección y aprobación de adicional de obra, el Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con la certificación presupuestal vigente, que deberían garantizar que los pagos a favor del contratista sean efectuados dentro del plazo establecido en el Reglamento.

71. Al respecto, la Entidad cuestiona que la obligación invocada constituya una causal de resolución, pues alega que aplicación del artículo 74.4 del Reglamento, la falta de pago de 3 valorizaciones da lugar a la suspensión de la ejecución del Contrato, pero en este caso, la causal de falta de pago no se ha configurado.

72. El artículo 74.4 del Reglamento, establece lo siguiente:

"Artículo 74.- Suspensión del plazo de ejecución

74.4 Asimismo, el contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista debe requerir mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente debe anotar en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día siguiente de la referida anotación.

74.5 La suspensión del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente
vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de
supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente párrafo. (...)" (sub. ag.)

73. Como se puede apreciar, la norma establece que la falta de pago de tres valorizaciones consecutivas, es decir de tres valorizaciones sucesivas sin interrupción[1] habilita al Contratista a la suspensión de la ejecución de la prestación a su cargo, debiendo en este caso, seguir el procedimiento previsto en la referida norma.

74. De la carta de requerimiento del Contratista, se aprecia que se invoca el incumplimiento en el pago de dos valorizaciones que corresponden respectivamente al contrato principal y al adicional de obra, por lo que no se trata de valorizaciones consecutivas (sucesivas) sino de dos valorizaciones que se habrían generado en el mismo mes. En consecuencia, no se ha producido el incumplimiento en el pago que habilita la suspensión de la ejecución del Contrato, pues la Entidad no habría pagado dos valorizaciones simultáneas.

75. En este extremo, es necesario precisar que si no se ha configurado la causal para la suspensión de la ejecución del Contrato, no es posible sostener que se ha producido una causal de resolución del Contrato, pues como es evidente, la suspensión es una medida menos gravosa que la resolución del Contrato. En consecuencia, este incumplimiento contractual no configura causal de resolución del Contrato por culpa de la Entidad.

76. En relación a la segunda causal invocada, el Contratista requirió el cumplimiento de la obligación esencial de disponer nuevas canteras para la extracción del material tipo afirmado. La Entidad sostiene que no se trata de una obligación esencial porque no se ha precisado en qué documento esta obligación se ha calificado como obligación esencial.

77. En relación a esta obligación, sostuvo en su carta de requerimiento, lo siguiente:

[1] Definición de consecutivo según la RAE "Que se sigue o sucede sin interrupción" En: https://dle.rae.es/consecutivo?m=form

> Cabe indicar que en el mismo asiento N° 617, se solicitó a la supervisión de obra, disponer de otra cantera para que nuestra parte pueda continuar con la ejecución programada.
>
> Ahora bien, al ser el objeto del contrato la Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal, para la ejecución de la obra, es indispensable que se cuente con una cantera para poder extraer el material afirmado y, al no contar con una cantera que cumpla con las especificaciones técnicas para su uso, no nos es posible continuar con la ejecución, toda vez que no garantizaríamos el correcto funcionamiento de la obra, el cual debe perdurar, por lo menos, durante el tiempo de garantía de la obra.
>
> El art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado[2], señala que la Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de **aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos**, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. Para el presente caso, conforme se manifestó anteriormente, es urgente que la Entidad habilite o designe la nueva cantera para la extracción del material tipo afirmado, ya que, sin ésta, no es posible continuar con la ejecución de la obra.

78. Como se puede apreciar, el Contratista invocó la obligación de disponer de otra cantera, sustentando su pedido en lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que la Entidad es responsable de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos o de aquellos cambios que se generan debido a la necesidad de ejecución de los mismos.

79. Sin perjuicio de que la norma invocada en la carta de requerimiento, es solo de aplicación supletoria y está referida a las modificaciones ordenadas por al Entidad, es necesario precisar que no existe alegación ni prueba de que efectivamente la Entidad haya asumido la obligación de disponer de canteras (ni la contenida en el expediente técnico inicial ni la que según el Contratista debía ser modificada). En efecto, en la contestación a la reconvención[2], el Contratista invoca el numeral 0.05.08 de las Bases, señalando lo siguiente:

[2] P. 4 de la contestación de demanda

0.05.08 CANTERAS Y BOTADEROS

Las canteras identificadas en el Estudio Técnico son referenciales, es responsabilidad del Contratista verificar las características y potencias de las mismas, y la de cualquier otra cantera que el Contratista proponga siempre y cuando los materiales cumplan las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas.

En consecuencia, resulta adecuado que el análisis de esta obligación no se ciña o limite a ubicar dónde se encuentra establecida taxativamente como tal, sino a determinar si resultaba indispensable o no para continuar la ejecución de la obra, razonamiento que ha desarrollado el OSCE en el punto 3.4 de la OPINIÓN OSCE N° 027-2014/DTN:

80. Como se puede apreciar el numeral 0.05.08 de las Bases citado por el Contratista, establece que "las canteras identificadas en el Estudio Técnico son referenciales", es decir, se trata de canteras que no necesariamente debían ser las que se utilicen para la ejecución de la obra y agrega que "es responsabilidad del Contratista de verificar las características y potencias de las mismas". Es decir, consagra la responsabilidad del Contratista (y no de la Entidad) de verificar las condiciones de las canteras y no existe ninguna referencia a que la Entidad haya asumido la obligación de proporcionar las canteras.

81. En consecuencia, no se ha señalado en qué extremo del Contrato, las Bases o la normativa, se ha establecido que era obligación de la Entidad proporcionar las canteras para la ejecución de la obra y por tanto, no es posible sostener que se ha producido un incumplimiento de una obligación a cargo de la Entidad.

82. Finalmente, en relación a la obligación de reestablecer el equilibrio económico, en la carta de requerimiento, la Entidad sostiene igualmente, que no se ha precisado dónde se encuentra la fuente de la referida obligación.

83. En la carta de requerimiento, el Contratista ha requerido el cumplimiento de la obligación esencial de reestablecer el equilibrio económico, señalando que como consecuencia del incremento de los precios, se han incrementado los costos de la obra calculados inicialmente y que resulta necesario actualizar los precios conforme lo establecido en el numeral 34.10 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. En su escrito de contestación de demanda, sostiene que las modificaciones contractuales ocurridas durante la ejecución de la obra, dieron lugar a

que el Consorcio incurra en mayores gastos generales, costos de paralización de recursos que debieron ser reconocidos por la Entidad.

84. Las normas citadas por el Contratista son normas de aplicación supletoria que se refieren a la necesidad de garantizar el equilibrio económico entre las partes. No obstante, no configuran por si mismas, una obligación de la Entidad de "restituir el equilibrio económico" por la sola alegación o pedido de una de las partes. Ello porque como se sabe, el Contrato es obligatorio en los términos suscritos y cualquier modificación debe realizarse conforme a los mecanismos previstos en la normativa respectiva, sin que ninguna de las partes esté autorizada a invocar un "cambio" de condiciones de manera unilateral.

85. Es necesario precisar que en este caso, las alegaciones formuladas por el Contratista no se encuentran acreditadas con ningún medio probatorio.

86. En ese sentido, es necesario precisar que aún en el supuesto que las alegaciones del Contratista fueran ciertas, resulta necesario seguir el procedimiento de modificación del Contrato para de ser el caso incrementar o modificar los precios y eventualmente, iniciar las acciones legales con la finalidad de lograr la modificación de sus términos basados en el desequilibrio contractual. Por lo demás, en este caso, no existe una pretensión referida a la modificación del Contrato basada en el cambio de condiciones del Contrato ni en la existencia de un desequilibrio contractual, por lo que no es posible emitir pronunciamiento sobre este aspecto.

87. Como se puede advertir, ninguna de las obligaciones invocadas por el Contratista como incumplimientos de la Entidad se ha configurado y por tanto, la declaración de resolución contractual del Contratista no se sustenta en las causales previstas en el artículo 63 del Reglamento, por lo que debe ser dejada sin efecto.

TERCERA CUESTION CONTROVERTIDA:

Determinar a quien corresponde asumir los gastos arbitrales (honorarios del Tribunal y gastos administrativos por la administración del arbitraje) y los costos (honorarios profesionales del abogado que asume la defensa) para este proceso.

88. El artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1071, dispone que el Tribunal Arbitral o Árbitro Único, según sea el caso, se debe pronunciar en el Laudo Arbitral sobre los costos del arbitraje comprendidos en dicho artículo. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73 del citado cuerpo normativo señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral y si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, es posible distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo

es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, aspectos que se analizan a continuación.

89. En relación con el acuerdo de las partes, es de apreciarse que, en el convenio arbitral contenido en el Contrato, las partes no han establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del proceso arbitral.

90. En este caso, tanto la pretensión principal de la demanda como la pretensión reconvencional es fundada, en aplicación del artículo 71 de la Ley de Arbitraje, corresponde que cada una de las partes asuma el 50% de los gastos procesales.

91. En la la Resolución 2 los gastos procesales, sin incluir impuestos, fueron fijados de la siguiente manera:

Honorarios del árbitro único	S/. 6282.66
Gastos Administrativos	3141.33

El cálculo incluido impuestos es el siguiente:

Honorarios del árbitro único	S/ 6828.97
Gastos Administrativos	4123.71
Total:	10,952.68

92. Atendiendo a que el Contratista asumió la totalidad de los gastos procesales, la Entidad debe reembolsar al Contratista la suma de S/ 5,476.34 (cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 34/100 soles)

93. Asimismo, en relación a los gastos de defensa, cada una de las partes deberá asumir los costos que se hubieran generado.

En atención a las consideraciones expuestas y atendiendo a que el Árbitro Único no representa los intereses de ninguna de las partes, ejerce el cargo con estricta imparcialidad y absoluta discreción y teniendo en cuenta que en el desempeño de sus funciones ha tenido plena independencia y no ha estado sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando del secreto profesional; por lo que habiéndose agotado todas las etapas del proceso y no existiendo pretensión por analizar, y estando a los fundamentos precedentemente glosados de conformidad con lo dispuesto por las Reglas Procesales aplicables, la Ley de Arbitraje y de conformidad con las normas antes invocadas;

LAUDA:

PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda interpuesta por el Consorcio Doce Corrales y en consecuencia declarar sin efecto la resolución del

contrato comunicada por la Entidad mediante carta Notarial Nº 296-2022-GRA/GR-GG, de fecha 06 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la reconvención interpuesta por el Gobierno Regional de Ayacucho y en consecuencia, declarar sin efecto la resolución del Contrato efectuada por el Consorcio Doce Corrales mediante Carta N° 100-2022/CD-RC de fecha 6 de diciembre de 2022.

TERCERO: Declarar INFUNDADA la segunda pretensión de la reconvención interpuesta por el Gobierno Regional de Ayacucho y en consecuencia, declarar que la Entidad debe reembolsar al Consorcio Doce Corrales la suma de S/ 5,476.34 (cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 34/100 soles) por concepto de gastos procesales, debiendo cada una de las partes asumir los costos de su propia defensa.

MARIA HILDA BECERRA FARFAN
Árbitro Único

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BECERRA FARFAN MARIA HILDA FIR 23975455 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/01/2024 16:09:46-0500

EXP. N° 23-2022-MHBF-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE: **CONSORCIO DOCE CORRALES**
DEMANDADO: **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

RESOLUCIÓN N° 23

Ayacucho, 26 de marzo de 2024

ANTECEDENTES:

1. El 25 de enero de 2024, se notificó a las partes la Resolución Nro. 19 - Laudo Arbitral (en adelante el Laudo).

2. 2. El 8 de febrero de 2024, el CONSORCIO DOCE CORRALES (en adelante Consorcio o Contratista) presentó un escrito con sumilla: "Solicitamos integración de laudo" señalando principalmente lo siguiente:

   a. En relación al segundo punto controvertido, referido a la primera pretensión principal de la reconvención sobre la declaración de resolución contractual declarada por el Consorcio, el numeral 75 del Laudo, señala que no existe un pronunciamiento respecto de lo alegado por el Consorcio sobre si la falta de pago es una obligación esencial; el artículo 74 del Reglamento establece que el Contratista puede suspender la ejecución y no es requisito para la resolución del Contrato por falta de pago.
   b. En relación a la falta de canteras, la Entidad señaló que no es una obligación esencial porque no está en ningún documento contractual y el Contratista sostuvo que dicha obligación está prevista en el numeral 0.05.08 de las Bases. En los numerales 80 y 81 del Laudo, se señala que no existe la obligación porque han citado expresamente el numeral 0.05.08 y en su labor interpretativa debía determinar si es obligación de la Entidad otorgar canteras.

3. El 22 de febrero de 2024 se emitió la Resolución N° 20 por la que se corrió traslado del pedido formulado por el Contratista y se dejó constancia que el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante la Entidad) no presentó recurso contra el Laudo.

4. El 7 de marzo de 2024, la Entidad absolvió el traslado solicitando que el pedido se declare infundado, señalando principalmente lo siguiente:

   a. De conformidad con el artículo 58 de la Ley de Arbitraje la integración procede por haberse omitido resolver cualquier extremo de la materia controvertida y en este caso, el Contratista cuestiona la posición del Árbitro que es distinta a la del Consorcio.

5. El 11 de marzo de 2024 mediante Resolución N° 21 se fijó el plazo para emitir decisión en 10 días hábiles, el mismo que fue prorrogado por Resolución N° 22 de fecha 25 de marzo de 2024.

ANALISIS

I. Sobre el pedido de integración

6. El artículo 58 (1)(c) de la Ley de Arbitraje[1], establece que es posible solicitar la integración del laudo "por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral".

7. La figura de la integración busca salvar la posible deficiencia del Laudo respecto de la omisión de alguno de los puntos sometidos a decisión del Tribunal Arbitral. Así, cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.

8. En tal sentido, la integración del laudo no debe implicar la modificación de decisiones ya adoptadas por el Tribunal Arbitral o Árbitro Único respecto de los puntos que fueron materia de controversia y que fueron resueltos oportunamente en el Laudo, ni la incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral.

9. En efecto, la doctrina es clara en señalar que la integración se orienta a solicitar el pronunciamiento sobre algún punto controvertido que no ha sido abordado —fue omitido— en la parte resolutiva del laudo y que importa un aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento como un deber de los árbitros, por lo que las partes ejercen por esta solicitud con la finalidad que haya un pronunciamiento completo sobre todo lo que está en controversia.

10. Sobre el particular, Vidal Ramírez2 señala que "la integración tiene por finalidad salvar las omisiones en las que pueda haber incurrido el laudo al no haber resuelto alguno de los puntos controvertidos" y Cantuarias3 afirma que "El recurso de integración no obliga al Tribunal a pronunciarse acerca de cada uno

[1] ***"Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.***
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:
(…)
c) *Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo* ***por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del tribunal arbitral."*** (sub. ag.)

[2] VIDAL RAMÍREZ, Fernando. *Manual de Derecho Arbitral.* Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2003, p. 135.
[3] CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. *Arbitraje comercial y de las inversiones*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2007, p. 365.

de los argumentos emitidos por las partes, puesto que ello implicaría acoger una solicitud de reconsideración".

11. Asimismo, Fouchard, Gaillard y Goldman[4] afirman que "No cabe este recurso para pretender que los árbitros se pronuncien respecto de todas las alegaciones y argumentos de las partes, simplemente porque un tribunal arbitral no tiene por qué analizar y pronunciarse acerca de cada una de las argumentaciones adelantadas por las partes y porque, además, en el fondo ese pedido claramente esconde una solicitud de reconsideración que no cabe que los árbitros ejerciten en este estado del procedimiento arbitral".

12. Por ello, el Tribunal o el Árbitro Único sólo puede integrar la pretensión o un extremo de ella que no ha sido considerada al momento de la emisión del Laudo. Atendiendo a ello, cualquier solicitud de «integración» de un argumento o alegación de las partes, o el uso de este recurso para un fin distinto al que establece la norma, estaría encubriendo en realidad una finalidad impugnatoria, de naturaleza análoga a una apelación, la cual resulta evidentemente improcedente y, como tal, debe ser desestimada.

13. Asimismo, Carlos Alberto Soto Coaguila y Alfredo Bullard González[5], mencionan que "el recurso de integración tiene como objetivo que el Tribunal Arbitral complete el laudo, de modo tal que se resuelvan también aquellos extremos de la controversia que se sometieron a su conocimiento y que omitió resolver. Es decir, se busca que el tribunal arbitral corrija una omisión y resuelva todos los temas que se sometieron a su conocimiento". Agregan que, "Lo que se busca cuando se solicita la integración del laudo es evitar que queden pendientes de resolver temas que se solicitaron al Tribunal que resuelva, puesto que la intención de las partes al momento que encargaron a los árbitros resolver su controversia es justamente que toda ella quede resuelta y no que lo hagan de manera parcial o incompleta".

II. Sobre el pedido del Contratista

14. Del pedido de integración formulado por el Contratista se advierte que éste realiza cuestionamientos referidos al contenido en el Laudo, mostrando su discrepancia respecto del mismo, por considerar que no se ha analizado correctamente la existencia de una obligación esencial en el caso del requerimiento de pago y la obligación de proporcionar una cantera, precisando los numerales respecto de los cuales manifiesta su discrepancia y las razones de la misma.

15. Resulta entonces, que el pedido formulado por el Contratista no es uno de integración pues no se precisa algún extremo que no haya sido analizado por la

[4] Ídem.

[5] SOTO COAGUILA, CARLOS ALBERTO, BULLARD GONZÁLES ALFREDO. "COMENTARIOS A LA LEY PERUANA DE ARBITRAJE" TOMO I INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE, LIMA 2011, PAG. 666.

Árbitro Único sino manifiesta su desacuerdo con el sentido de lo resuelto, señalando las razones por las que sostiene que el análisis es erróneo o equívoco.

16. En ese sentido, el pedido del Contratista encubre un recurso de apelación, pues pretende que se vulva a emitir pronunciamiento sobre asuntos ya tratados en el Laudo, lo que no resulta admisible de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Arbitraje que establece que el laudo es inapelable.

17. En consecuencia, atendiendo a que no existe un extremo que no haya merecido pronunciamiento y que el pedido formulado encubre un recurso de apelación, el pedido debe ser declarado improcedente.

18. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que el análisis sobre la existencia de un pago pendiente al Contratista fue analizado en los numerales 71 a 75 del Laudo. En este extremo, es necesario precisar que el artículo 74 del Reglamento aplicable define con claridad cuándo procede la resolución por falta de pago, por lo que no es necesario que se realice una interpretación de la configuración o no de la obligación esencial.

    Por esa razón, en el numeral 72 del Laudo, se citó el artículo 74.4 del Reglamento, que establece expresamente que, para la procedencia de la resolución contractual por falta de pago, es necesario que se produzca la falta de pago de tres valorizaciones consecutivas y en el numeral 73 del Laudo, se precisó que el Contratista invoca la falta de pago de dos valorizaciones simultáneas (correspondientes al contrato en sus términos originales y al adicional). Siendo así, no se ha configurado el supuesto de resolución contractual: no son tres valorizaciones sino solo dos y tampoco son consecutivas, sino son simultáneas.

    En ese sentido, el numeral 75 es solo un argumento adicional pues es evidente que, no habiéndose configurado la causal de resolución en los términos contenidos en la normativa aplicable, la resolución contractual no resulta procedente.

19. Asimismo, en relación con la obligación esencial invocada por el Contratista referida a la falta de cantera, ésta, fue analizada en los numerales 77 a 81 del Laudo. En el numeral 79 se ha citado las Bases invocadas como sustento de la existencia de la obligación y en el numeral 80 del mismo, se precisa que, de conformidad con las Bases, las canteras son "referenciales" y se establece la "responsabilidad del Contratista de verificar las características y potencias" de las canteras, sin que exista una obligación expresa de la Entidad de proporcionar las canteras o garantizar su existencia o disponibilidad.

    En este extremo, es necesario precisar que para considerar que existe una obligación esencial a cargo de la Entidad, tendría que haberse señalado la obligación expresa a cargo de la Entidad de proporcionar canteras o garantizar la existencia o disponibilidad de las mismas. No obstante, no existe ni en las Bases

ni en el Contrato una obligación de esa naturaleza. Por el contrario, según las bases citadas por el Consorcio, es evidente que se trata de una obligación a cargo del Contratista.

En consecuencia, atendiendo a que las Bases son claras al establecer que se trata de una obligación a cargo del Contratista, no existe posibilidad de modificar el contenido de la referida disposición a través de la interpretación. Por lo demás, la existencia de la obligación no fue planteada como un caso de interpretación de las Bases, sino como la obligación esencial de la Entidad, pese a que la letra de las Bases tiene un contenido distinto y contrario al invocado por el Contratista.

20. En consecuencia, la Árbitro Único ha emitido el Laudo, conforme a lo alegado por las partes y se ha pronunciado sobre todos los aspectos controvertidos, sin que existe ningún asunto pendiente de resolver, por lo que el pedido formulado es improcedente.

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Arbitral Unipersonal **RESUELVE:**

UNICO: DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido integración presentado el 8 de febrero de 2024 por el CONSORCIO DOCE CORRALES.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

MARÍA HILDA BECERRA FARFÁN
ARBITRO ÚNICO

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL